



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2026-2-APN-TDC#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 8 de Enero de 2026

Referencia: OPI 389 | Resolución TDC | Art. 10, primer párrafo, Ley 27.442 | [Ordena notificar]

VISTO:

El expediente EX-2025-130539763- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*CO DESARROLLO S.A. y LATAM INVERSORES S.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 389).*”

La presentación de fecha 26 de noviembre de 2025 mediante la cual CO DESARROLLO S.A. y LATAM INVERSORES S.A. solicitaron una opinión consultiva respecto de la adquisición del control conjunto sobre FARADAY S.A.I.C. y ALTATENSIÓN S.A.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas (RE-2026-02053848-APN-SCE#ANC) de la Autoridad Nacional de la Competencia, emitido el 7 de enero de 2026.

Las Normas de Procedimiento Aplicables a las Solicitudes de Opiniones Consultivas, aprobadas por Resolución (ex) SCT 26/2006.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 9º, 10, 11 y 28 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación sujeta a consulta

Las partes consultantes solicitan opinión sobre la adquisición del 79,9992% del capital social y votos de INTERSERVI S.A. y el 80% del capital social y votos de NOROESTE CONSTRUCTORA S.A. por parte de CO DESARROLLO S.A. y LATAM INVERSORES S.A., quienes se dividieron las participaciones adquiridas en partes iguales.

Como consecuencia de la operación, CO DESARROLLO S.A. y LATAM INVERSORES S.A. adquieren el control conjunto sobre FARADAY S.A.I.C. y ALTATENSIÓN S.A.

CO DESARROLLO S.A. se dedica a las actividades de construcción, agropecuaria, comercialización,

contratación, mandatos, representaciones, servicios, distribución de gas e inversiones. LATAM INVERSORES S.A. se dedica a la actividad de consultoría integral de negocios e inversiones.

FARADAY S.A.I.C. se dedica a la fabricación de transformadores y autotransformadores de potencia para el sistema eléctrico de alta y extra alta tensión (132 kV a 500 kV), con potencias de 15 MVA a 650 MVA. ALTATENSIÓN S.A. se dedica a la fabricación de transformadores de media y alta potencia hasta 150 MVA y 245 kV, y se especializa en servicios de diagnóstico, mantenimiento y reparación de transformadores y autotransformadores de potencia.

Las partes consultantes entienden que la operación no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442, por asumir que resulta aplicable la excepción *de minimis* dispuesta en el artículo 11, inc. e), de dicha norma.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de la operación consultada, evaluando si resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 11, inc. e), de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442, al no verificarse los requisitos necesarios para la procedencia de la excepción *de minimis* invocada por las partes consultantes.

La Secretaría fundamenta esta conclusión en que las partes consultantes notificaron, el 3 de septiembre de 2025, una operación de concentración económica que tramita en el expediente EX-2025-100223122- -APN-DR#CNDC (la “Conc. 2058”), mediante la cual CO DESARROLLO S.A. y LATAM INVERSORES S.A. adquirieron el control conjunto sobre TRANSNOA y TRANSNEA, empresas que prestan el servicio de transporte de energía eléctrica por distribución troncal.

El Dictamen señala que existe una vinculación vertical directa y específica entre los mercados afectados por ambas operaciones: TRANSNOA y TRANSNEA son demandantes de equipos de transformación eléctrica para las estaciones transformadoras que funcionan en sus instalaciones de transporte, equipos que fabrican precisamente FARADAY S.A.I.C. y ALTATENSIÓN S.A.

En consecuencia, la Secretaría concluye que corresponde acumular el monto de la Conc. 2058 y el de la operación consultada a los efectos de evaluar la procedencia de la excepción, y que la suma de los montos y de los valores de activos transferidos supera los umbrales establecidos en el artículo 11, inc. e), de la Ley 27.442.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal coincide con el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 7 de enero de 2026.

El artículo 11, inc. e), de la Ley 27.442 exceptúa de la obligación de notificación a las operaciones de concentración económica cuando el monto de la operación y el valor de los activos situados en la República Argentina no superen, cada uno de ellos, la suma equivalente a veinte millones (20.000.000) de unidades móviles, salvo que en el plazo de doce (12) meses anteriores se hubieran efectuado operaciones que en conjunto superen dicho importe, siempre que se trate del mismo mercado.

La expresión “mismo mercado” utilizada por la norma habilita una interpretación funcional que atiende a su finalidad: evitar que, mediante operaciones sucesivas de bajo monto, se consolide una posición de mercado significativa sin escrutinio de la autoridad. Una interpretación literal que limite la acumulación a mercados de producto idénticos frustraría esta finalidad, permitiendo que un grupo económico adquiriera sucesivamente empresas situadas en distintos eslabones de una misma cadena de valor sin que proceda acumulación alguna.

En el presente caso, la relación entre los mercados afectados por la Conc. 2058 y la operación consultada es de vinculación vertical directa y específica. Los equipos de transformación de alta y extra alta tensión que fabrican FARADAY S.A.I.C. y ALTATENSIÓN S.A. constituyen un componente crítico de la infraestructura de transporte de energía eléctrica que operan TRANSNOA y TRANSNEA.

Esta vinculación impide considerar que ambas operaciones afectan mercados ajenos entre sí a los efectos del artículo 11, inc. e), de la Ley 27.442. Ambas operaciones inciden sobre una misma cadena de valor y fueron realizadas por el mismo grupo adquirente dentro del plazo de doce (12) meses previsto en la norma.

En consecuencia, corresponde acumular los montos de ambas operaciones, y dado que la suma supera los umbrales establecidos en el artículo 11, inc. e), de la Ley 27.442, la excepción *de minimis* no resulta aplicable y la operación consultada se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Disponer que la adquisición del control conjunto sobre FARADAY S.A.I.C. y ALTATENSIÓN S.A. por parte de CO DESARROLLO S.A. y LATAM INVERSORES S.A. se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Hacer saber a las partes consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicable la presente resolución.

Artículo 3°.- Hacer saber a las partes consultantes que resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución (ex) SCT 26/2006.

Artículo 4°.- Notifíquese la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS a CO DESARROLLO S.A. y a LATAM INVERSORES S.A.

Artículo 5°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 6°.- Publíquese la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.

Digitally signed by Marcelo D'Amore
Date: 2026.01.08 14:44:59 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marcelo D'Amore
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2026.01.08 14:50:46 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2026.01.08 15:01:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2025-130539763- -APN-DR#CNDC, caratulado: “CO DESARROLLO S.A. y LATAM INVERSORES S.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 389)”, iniciado en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 (LDC) por parte de CO DESARROLLO S.A. (“CO DESARROLLO”) y LATAM INVERSORES S.A. (“LATAM”).

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación traída a consulta el 26 de noviembre de 2025 consiste en la adquisición del 79,9992% del capital social y votos de INTERSERVI S.A. y 80% del capital social y votos de NOROESTE CONSTRUCTORA S.A. por parte de CO DESARROLLO y LATAM, quienes se dividieron las participaciones adquiridas en partes iguales (en adelante, la “Operación”).
2. Como consecuencia de la Operación, CO DESARROLLO y LATAM adquieren el control conjunto sobre FARADAY S.A.I.C. (“FARADAY”) y ALTATENSIÓN S.A. (“ALTATENSIÓN”).
3. CO DESARROLLO se dedica a las actividades de construcción, agropecuaria, comercialización, contratación, mandatos, representaciones, servicios, distribución de gas e inversiones.
4. LATAM se dedica a la actividad de consultoría integral de negocios e inversiones.
5. INTERSERVI S.A., por el objeto de la Operación, es una sociedad inversora, que participa de manera directa en FARADAY, e indirectamente en ALTATENSIÓN.
6. NOROESTE CONSTRUCTORA S.A. es una sociedad inversora, que participa de manera directa en ALTATENSIÓN.
7. FARADAY se dedica a la fabricación de transformadores y autotransformadores de potencia para el sistema eléctrico de alta y extra alta tensión (132 kV a 500 kV), con potencias de 15 MVA a 650 MVA. Su oferta incluye:
 - (a) Equipos trifásicos para transporte de energía
 - (b) Equipos monofásicos aptos para conformación de bancos trifásicos
 - (c) Equipos trifásicos tipo *Step-Up* para centrales eléctricas
8. Adicionalmente, presta servicios de posventa: mantenimiento predictivo, montaje de accesorios, tratamiento y llenado de aceite, ensayos de puesta en servicio, cambio de juntas y secado de parte activa.
9. ALTATENSIÓN se dedica a la fabricación de transformadores de media y alta potencia hasta 150 MVA y 245 kV, y se especializa en servicios de diagnóstico, mantenimiento y reparación de transformadores y autotransformadores de potencia.

II PROCEDIMIENTO

10. El 26 de noviembre de 2025, CO DESARROLLO y LATAM efectuaron una presentación a fin de solicitar una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la LDC respecto a la necesidad de notificar la Operación.
11. El 5 de diciembre de 2025, mediante providencia PV-2025-135181586-APN-DNCE#CNDC se efectuó un requerimiento a la parte consultante.
12. El 16 de diciembre de 2025, la parte consultante efectuó una presentación dando cumplimiento formal a todo lo requerido, por lo que se pasaron las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada.
13. El dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se emite en función de lo dispuesto en el artículo 31, inc. a) de la LDC, que dispone entre las funciones y facultades de la SCE “[r]ecibir, tramitar e instruir las solicitudes de opiniones consultivas previstas en el segundo párrafo del artículo 10 de la presente ley y opinar sobre la eventual procedencia de las notificaciones de operaciones de concentraciones económicas...”.

III CUESTIÓN PLANTEADA Y SU ANÁLISIS

III.1. El planteo de la parte consultante

14. La parte consultante entendió que la Operación es una concentración económica de acuerdo a lo establecido en la LDC y que el volumen de negocios de las empresas involucradas supera el umbral allí previsto, pero que la Operación no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9, por asumir que resulta aplicable la excepción de *minimis* dispuesta en el artículo 11, inc. e), de la LDC.
15. CO DESARROLLO y LATAM afirmaron que los requisitos a fin de acceder a la excepción se encuentran reunidos. En primer lugar, expresaron que el valor de los activos adquiridos se encuentra por debajo del umbral previsto en el artículo 11, inc. e), de la LDC.
16. A los efectos del cálculo de activos, la parte consultante manifiesta que: *“En el caso de NOROESTE CONSTRUCTORA y de INTERSERVI, La inversión contabilizada por la sociedad controlante no constituye un activo independiente, sino que representa la participación de la controlante en el patrimonio neto de la sociedad controlada. Por lo tanto, dicho rubro es un reflejo de activos y pasivos que ya existen y son considerados de manera directa al valuar la controlada. El fundamento técnico surge de la Resolución Técnica N° 21 – Consolidación de Estados Contables de la FACPCE, que establece expresamente que las inversiones permanentes en sociedades controladas deben ser eliminadas contra el porcentaje que dichas inversiones representan del patrimonio neto de la controlada. Igual tratamiento debe darse a los activos intangibles (Valor llave Alta Tensión).”*
17. Acto seguido, la parte consultante reconoce que, si se adoptara un criterio diferente a los efectos del cálculo de activos, podrían superar el umbral previsto en el artículo 11, inc. e), de la LDC.
18. A su vez, en cuanto al tercer requisito para poder acceder a la excepción del artículo 11, inc. e), de la LDC, la parte consultante sostuvo que como los mercados relevantes de las transacciones en las que participó el grupo comprador previamente (12 y 36 meses) difieren del mercado involucrado en la Operación, la contra excepción no resultaría aplicable al presente caso.

19. En tal sentido, CO DESARROLLO y LATAM informaron que el 3 de septiembre de 2025 notificaron a la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ex CNDC) una operación de concentración económica, que se encuentra en trámite en el expediente EX-2025-100223122- -APN-DR#CN (la “Conc. 2058”).
20. Conforme lo manifestado por la parte consultante, la operación notificada en la Conc. 2058 consistió en la toma de control conjunto de manera directa sobre ASISNORT S.A. y NORTE GRANDE ELÉCTRICO S.A. por parte de CO DESARROLLO y LATAM.
21. Como consecuencia de esta transacción, la parte consultante tomó el control conjunto de manera indirecta sobre otras empresas, incluyendo TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO S.A. (“TRANSNOA”) y TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO S.A. (“TRANSNEA”).
22. TRANSNOA es la empresa de transporte de energía eléctrica por distribución troncal del Noroeste Argentino. Presta el servicio público en las Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, donde realiza la operación y el mantenimiento del sistema de transporte de energía eléctrica por distribución troncal, que comprende las instalaciones de transmisión en tensión igual o superior a 132 kV y menor a 400 kV, destinadas a vincular eléctricamente en el ámbito de la región eléctrica del Noroeste Argentino a generadores, distribuidores y grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista, entre sí, o con el sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión. Las instalaciones de TRANSNOA incluyen 6.324 km de líneas de transporte de energía eléctrica, 109 estaciones transformadoras, 4.780,5 MVA de capacidad de transformación, 694 puntos de conexión.
23. TRANSNEA es la empresa de transporte de energía eléctrica por distribución troncal del Noreste Argentino. Presta servicio en las Provincias de Formosa, Chaco, Entre Ríos y Corrientes, donde realiza la operación y el mantenimiento del sistema de transporte de energía eléctrica por distribución troncal, que comprende las instalaciones de transmisión en tensión igual o superior a 132 kV y menor a 400 kV, destinadas a vincular eléctricamente en el ámbito de la región eléctrica del Noreste Argentino a generadores, distribuidores y grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista, entre sí, o con el sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión. Las instalaciones de TRANSNEA incluyen: 2.132 km de líneas de transporte de energía eléctrica, 22 estaciones transformadoras, 1500,2 MVA de capacidad de transformación, 214 puntos de conexión.
24. Al comparar la Operación con la transacción bajo análisis en la CONC. 2058, CO DESARROLLO y LATAM manifestaron que: *“(…) la fabricación y venta de equipos de transformación eléctrica en media y alta tensión y el servicio público de transporte de energía eléctrica son mercados diferenciados. No se configura la identidad de mercado entre dos o más operaciones dentro de los plazos legales de 12 y 36 meses, identidad que impide que se invoque la excepción del art. 11 inc. e) LDC. (…).”*
25. Por ende, la parte consultante entendió que la Operación no sería notificable, pues sería de aplicación la excepción del artículo 11, inc. e), de la LCD.
26. En este contexto, CO DESARROLLO y LATAM consultan si la Operación y la transacción bajo análisis en la Conc. 2058 tratan sobre un mismo mercado o no.

III.2. El análisis de la cuestión planteada

27. Preliminarmente, vale aclarar que la opinión de esta SCE reconoce como sustento fáctico las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. Cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación, y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran, determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
28. Para que una transacción deba ser notificada, deben cumplirse tres requisitos: (i) la operación debe encuadrar en la definición del artículo 7° de la LDC; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas debe superar en el país el monto estipulado en el artículo 9° de la misma norma; y (iii) la operación no debe encuadrar en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar que enumera el artículo 11 de LDC.
29. En lo atinente al tercer requisito y dado que la parte consultante refirió que resulta de aplicación la excepción prevista en el artículo 11, inc. e), de la LDC, se procede a analizar esta cuestión.
30. A continuación se transcribe el fragmento pertinente de dicha disposición: *“Se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la presente ley (...) e) Las operaciones de concentración económica previstas en el artículo 7° que requieren notificación de acuerdo a lo previsto en el artículo 9°, cuando el monto de la operación y el valor de los activos situados en la República Argentina que se absorban, adquieran, transfieran o se controlen no superen, cada uno de ellos, respectivamente, la suma equivalente a veinte millones (20.000.000) de unidades móviles, salvo que en el plazo de doce (12) meses anteriores se hubieran efectuado operaciones que en conjunto superen dicho importe, o el de la suma equivalente a sesenta millones (60.000.000) de unidades móviles en los últimos treinta y seis (36) meses, siempre que en ambos casos se trate del mismo mercado (...).”*
31. Para que sea viable eximir a una transacción de la obligación de notificar bajo la excepción prevista, deben cumplirse *en simultáneo* tres requisitos: (i) que el monto de la operación no supere el valor equivalente a 20.000.000 de unidades móviles, monto que asciende a pesos argentinos 22.045.600.000 atento la fecha en que se cerró la operación bajo consulta; (ii) que el valor de los activos adquiridos no supere esa misma suma; y (iii) que las partes no hayan estado involucradas en operaciones de concentración económica en el mismo mercado en los 12 meses anteriores, operaciones que en conjunto superen 20.000.000 de unidades móviles (pesos argentinos 22.045.600.000) o, en los últimos 36 meses anteriores, operaciones que en conjunto superen 60.000.000 de unidades móviles (pesos argentinos 66.136.800.000).
32. En virtud de lo expuesto hasta aquí, y aun suponiendo hipotéticamente que los dos primeros requisitos de la excepción del artículo 11, inc. e), de la LDC se encuentran cumplidos, sin detenernos a indagar en la forma de cómputo de los activos transferidos por la parte, lo cierto es que el tercer requisito no se encuentra debidamente acreditado, tal y como se expone a continuación.
33. Por un lado, TRANSNEA y TRANSNOA prestan el servicio de transporte de energía eléctrica por distribución troncal. Por el otro lado, FARADAY y ALTATENSIÓN se dedican a la fabricación de equipos para la transformación eléctrica de media y alta tensión.
34. En su presentación, la parte consultante expresamente reconoció que: *“(...) TRANSNOA y TRANSNEA, como las demás empresas transportistas de electricidad en el*

país- son demandantes de equipos de transformación eléctrica para las Estaciones Transformadoras que funcionan en sus instalaciones de transporte.”

35. Acto seguido, la parte consultante manifiesta que: *“Los equipos que se comercializan a nivel nacional e internacional tienen características comunes y solo se diferencian en precio y calidad, pero las prestaciones son similares, lo que los hace sustituibles unos por otros. La fabricación y venta de ellos es libre, no regulada y se da en un contexto de competencia (las normas sobre compra nacional y compra argentino se encuentran derogadas). Existen fabricantes nacionales y otros proveedores internacionales que los importan desde el exterior.”*
36. En función de lo expuesto, la parte consultante concluyó que: *“(…) la fabricación y venta de equipos de transformación eléctrica en media y alta tensión y el servicio público de transporte de energía eléctrica son mercados diferenciados.”*
37. Sin embargo, de la premisa transcripta en el punto 35 de este dictamen no se desprende lógicamente la conclusión a la que llegó la parte consultante, transcripta en el considerando 36.
38. Es decir, que TRANSNEA y TRANSNOA puedan adquirir los equipos de transformación eléctrica de manos de otros agentes económicos distintos de FARADAY y ALTATENSIÓN, no permite descartar que el mercado afectado en la Operación y en la Conc. 2058 no sea el mismo.
39. La condición *“... siempre que en ambos casos se trate del mismo mercado...”* opera como un criterio de acumulación: determina cuándo deben sumarse operaciones anteriores a la operación bajo análisis para verificar si se superan los umbrales que hacen procedente la excepción *de minimis*.
40. La norma utiliza la expresión “mismo mercado” y no “mismo mercado relevante”. En opinión de esta SCE, esta expresión más amplia —“mismo mercado”— habilita una interpretación funcional que atienda a la finalidad de la norma.
41. El propósito del criterio de acumulación es evitar que, mediante operaciones sucesivas de bajo monto, se consolide una posición de mercado significativa sin escrutinio de la autoridad. Una interpretación literal que limite la acumulación a mercados de producto idénticos frustraría esta finalidad: permitiría que un grupo económico adquiriera sucesivamente empresas situadas en distintos eslabones de una misma cadena de valor —proveedores, distribuidores, etc.— sin que ninguna operación individual supere los umbrales y sin que proceda acumulación alguna.
42. En el presente caso, la relación entre los mercados afectados por la Conc. 2058 y la Operación es de vinculación vertical directa y específica.¹
43. TRANSNOA y TRANSNEA —cuyo control conjunto adquirieron CO DESARROLLO y LATAM en la Conc. 2058— prestan el servicio de transporte de energía eléctrica por distribución troncal.
44. Los equipos de transformación de alta y extra alta tensión que fabrican FARADAY y ALTATENSIÓN no constituyen un insumo genérico o auxiliar, sino un componente crítico y específico de la infraestructura de transporte. A diferencia de servicios transversales que cualquier empresa demanda (tecnología, limpieza, asesoramiento

¹ Esta caracterización es preliminar y se efectúa exclusivamente en virtud de la información y descripciones aportadas por la parte consultante en el marco de la presente opinión consultiva.

legal), los transformadores de potencia tienen como destinatarios principales a las empresas del sector eléctrico.

45. La propia parte consultante reconoce esta relación al señalar que *“TRANSNOA y TRANSNEA (...) son demandantes de equipos de transformación eléctrica para las Estaciones Transformadoras que funcionan en sus instalaciones de transporte.”*
46. Esta vinculación vertical impide considerar que la Conc. 2058 y la Operación afectan mercados ajenos entre sí a los efectos del artículo 11, inc. e), de la LDC. Ambas operaciones inciden sobre una misma cadena de valor —el sistema de transporte de energía eléctrica y la provisión de los equipos necesarios para su funcionamiento— y fueron realizadas por el mismo grupo adquirente dentro del plazo de doce (12) meses previsto en la norma.
47. En consecuencia, corresponde acumular el monto de la Conc. 2058 y el de la Operación a los efectos de evaluar la procedencia de la excepción. Conforme la documentación obrante en ambos expedientes, la suma de los montos y de los valores de activos transferidos supera los umbrales establecidos en el artículo 11, inc. e), de la LDC.
48. Por lo expuesto, la excepción *de minimis* no resulta aplicable y la Operación se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la LDC.
49. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la interpretación de las excepciones a la notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la LDC es de carácter restrictivo, así como también que toda información relativa al estudio y análisis del mercado de producto y geográfico relevante es propia del trámite de una concentración económica, y la definición concreta de los mercados involucrados será objeto de la operación que efectivamente se notifique.
50. Finalmente, en relación con lo solicitado por CO DESARROLLO y LATAM sobre la suspensión del plazo para notificar la Operación, deberá comunicarse que resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución (ex) SCT 26/2006 (B.O. 24/7/2006).

IV CONCLUSIONES

51. En base a las consideraciones expuestas, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que la operación traída a consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.
52. Asimismo, se recomienda comunicar a la parte consultante que la opinión consultiva fue emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia; por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.
53. Por último, se recomienda comunicar a la parte consultante que resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución 26/2006 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica.
54. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número: RE-2026-02053848-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 7 de Enero de 2026

Referencia: OPI 389 - Dictamen SCE - Sujeta a notificación - (Art. 9° de la Ley 27.442)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.01.07 11:48:54 -03:00

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.01.07 11:48:55 -03:00